

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8207/2538

กรมสามัญศึกษา
นาง กัน ยา รัตน์ เกตุ ขำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850

สัญญาประนีประนอมยอมความต้องมีลักษณะเป็นการระงับข้อพิพาทซึ่งมีอยู่เดิมและทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามสัญญาขึ้นใหม่ ข้อความในหนังสือสัญญาผ่อนชำระหนี้ของจำเลยทั้งสองที่มีใจความว่า จำเลยที่ 2 ยินยอมชำระเงินค่าผิดสัญญาการศึกษาของจำเลยที่ 1 โดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนอัตราเดือนละ 5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนั้น เป็นการยอมรับผิดใช้ทุนการศึกษาซึ่งเป็นหนี้ที่จำเลยที่ 2 คำประกันไว้เดิม โดยใช้วิธีชำระครั้งแรกครึ่งหนึ่งและขอผ่อนชำระอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีข้อความระงับข้อพิพาทที่มีอยู่เดิมเพื่อก่อให้ได้สิทธิขึ้นใหม่ จึงไม่ใช่สัญญาประนีประนอมยอมความ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 50,968.40 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 37,076.03 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธินำสัญญาการศึกษาต่อมาฟ้องอีก เนื่องจากโจทก์ได้แจ้งยืนยันให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามสัญญาเป็นเงินจำนวน

120,325.80 บาท หลายครั้ง โจทก์ให้จำเลยที่ 2 ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้โดยให้นำบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้ด้วย โจทก์และจำเลยได้ทำสัญญากำหนดยอดหนี้จำนวนแน่นอน จำเลยที่ 2 ได้ผ่อนชำระเงินจำนวน 120,325.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ให้แก่โจทก์ครบถ้วนตามสัญญาแล้วการทำหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวเป็นการประนีประนอมยอมความยุติข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสอง โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ อีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 50,968.40 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 37,076.03 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่า สัญญาผ่อนชำระหนี้ตามเอกสารหมายเลข 6 เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่ เนื่องจากคดีนี้ต้องห้ามฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาได้แต่ปัญหาข้อกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไว้ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาขอรับทุนประเภท 2 และลาไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศมีข้อตกลงเมื่อเสร็จการศึกษาจำเลยที่ 1 จะรับราชการในสังกัดโจทก์ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของเวลาที่ได้รับเงินเดือน หากผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเดือนและเบี้ยปรับอีกหนึ่ง

เท่า ตามสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศเอกสารหมายเลข 1 จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 2 ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดสัญญามีได้รับราชการในสังกัดโจทก์และมีหนังสือขอให้โจทก์ติดต่อให้จำเลยที่ 2 ชดใช้เงิน โจทก์ได้นำเงินบำเหน็จของจำเลยที่ 1 ชดใช้หนี้บางส่วนแล้วมีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ที่ยังค้างเป็นเงิน 120,325.80 บาทตามหนังสือเอกสารหมายเลข 5 จำเลยที่ 2 ได้ชำระเงินตามยอดจำนวนนี้ครึ่งหนึ่ง ส่วนที่ค้างอีกครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 60,162.90 บาทจำเลยที่ 2 ขอฟ่อนชำระเป็นรายเดือนอัตราเดือนละ 5,000 บาทตามสัญญาผ่อนชำระหนี้เอกสารหมายเลข 6 ต่อมาได้ชำระจนครบตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข 7 แต่ปรากฏว่ากรมบัญชีกลางมีหนังสือถึงโจทก์ว่าต้องเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดไม่รับราชการถึงวันนำเงินบำเหน็จไปหัก คือ นำเงินบำเหน็จไปหักเงินดอกเบี้ยระหว่างที่ผิดนัดก่อน เงินที่เหลือจึงนำไปหักจากต้นเงินที่ยังค้างชำระ ตามหนังสือกระทรวงการคลังเอกสารหมายเลข 14 โจทก์ได้คำนวณการชำระเงินทุนใหม่โดยคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัดถึงวันได้รับเงินบำเหน็จนำเงินบำเหน็จและเงินที่จำเลยที่ 2 ผ่อนชำระแล้วไปหักออก ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองยังเป็นหนี้โจทก์ 37,076.03 บาท ตามรายการคิดเงินทุนการศึกษาเอกสารหมายเลข 12 ข้อที่ จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า สัญญาผ่อนชำระหนี้ตามเอกสารหมายเลข 6 เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ถือว่าโจทก์ละสิทธิที่จะเรียกร้องเงินดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัด จะให้จำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นไม่ได้อีกนั้น เห็นว่า สัญญาประนีประนอมยอมความต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออันมีลักษณะเป็นการระงับข้อพิพาทซึ่งมีอยู่เดิมและทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามสัญญาขึ้นใหม่ แต่ข้อความในสัญญาผ่อนชำระหนี้ตามเอกสารหมายเลข 6 มีใจความว่า จำเลยที่ 2 ยินยอมชำระเงินค่าผิดสัญญาการศึกษาของจำเลยที่ 1 โดยขอฟ่อนชำระเป็นเงินรายเดือน อัตราเดือนละ 5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี หนังสือสัญญาฉบับนี้เป็นการยอมรับผิดชอบใช้ทุนการศึกษาซึ่งเป็นหนี้ที่จำเลยที่ 2 ค้ำประกันไว้เดิม โดยใช้วิธีชำระครั้งแรก

เครื่องหนึ่งและขอผ่อนชำระอีกเครื่องหนึ่ง ไม่มีข้อความระบุรับข้อพิพาทที่มีอยู่เดิมเพื่อก่อให้ได้สิทธิขึ้นใหม่แต่อย่างใดนอกจากนี้ตามสัญญาฉบับนี้ข้อ 7 ยังตกลงไว้ว่า หากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้ถือเสมือนว่าไม่เคยทำสัญญาไว้ต่อกันซึ่งก็หมายถึงว่าสัญญานี้เป็นอันยกเลิก แสดงว่าข้อตกลงต่าง ๆ ตามสัญญายังไม่ยุติ เพราะมีข้อแม้ต้องขออนุมัติจากกระทรวงการคลังหากไม่ได้รับอนุมัติอาจยกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ ฉะนั้นสัญญาผ่อนชำระตามเอกสารหมายเลข 6 จึงไม่ใช่สัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระต้นเงินและดอกเบี้ยที่ค้างนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระแก้ว-อิทธิราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ